



Términos de Referencia
CONVOCATORIA PERMANENTE PARA REGISTRO DE SOFTWARE 2024

Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM
Centro de Emprendimiento – Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento
–CTIC

Medellín, marzo de 2024



TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PERMANENTE PARA REGISTRO DE SOFTWARE 2024

El Centro de Emprendimiento – Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento - CTIC los invita a someter creaciones que puedan ser registradas como Software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

I. REQUISITOS DE LA CREACIÓN

1. Haber sido realizada por docentes, contratistas, aprendices, jóvenes investigadores y/o personal administrativo del ITM en desarrollo de las obligaciones docentes, investigativas o administrativas para las que fueron contratados o vinculados. En el caso de los contratistas, los responsables de someter la documentación requerida debidamente diligenciada serán los supervisores de los contratos o el investigador principal del proyecto al que pertenece el contratista. En el caso de los Jóvenes Investigadores, los responsables serán sus respectivos tutores.

Parágrafo. Se pueden someter creaciones de software en las que hayan participado estudiantes del ITM en los casos en los que la creación sometida se haya desarrollado en coautoría¹ con docentes, investigadores y/o personal administrativo del ITM, en este caso, los estudiantes que voluntariamente deseen que el registro se haga a nombre del ITM, cederán sus derechos patrimoniales de autor al ITM quien aportará los recursos para realizar el registro. La coautoría debe ser real y efectiva y así deberá declararse en el formato que para dicho propósito se adjunta.

2. En el caso de las creaciones desarrolladas con ocasión de un contrato laboral, de servicios, de aprendizaje, de obra o de Joven Investigador, se deberá allegar el respectivo contrato donde conste que la obra sometida es un entregable comprometido. Si el producto corresponde a un proyecto de investigación llevado a cabo bajo la dirección y por cuenta y riesgo del ITM, utilizando recursos en dinero o capacidad instalada de la Institución, se deberá allegar la respectiva acta de inicio del proyecto donde conste tanto la participación de dicha(s) persona(s) en el proyecto de investigación, como el entregable específico que se piensa someter a la convocatoria.
3. Es requisito para el registro del software la originalidad, es decir, no puede constituir copia de otro software ya existente.
4. Podrán someterse creaciones de software en cuyo desarrollo se haya utilizado exclusivamente elementos (librerías, kernels, etc.) disponibles bajo licencia de código abierto, o libre con posibilidad de explotación comercial.

II. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

¹ La coautoría sucede cuando dos o más personas realizan la creación de manera conjunta. Para que pueda predicarse coautoría es indispensable que todos los coautores hayan tenido un aporte sustancial en la creación final. Es importante tener en cuenta que la Propiedad Intelectual no protege las ideas, por lo tanto, cuando el aporte consiste exclusivamente en ideas no puede predicarse coautoría.

Para proceder al registro de la creación, se deberá remitir **en formato digital al correo electrónico indicado más adelante**, los siguientes soportes documentales:

1. **Código fuente:** Deberá ser remitido en formato ZIP.
2. **El manual de usuario:** Deberá ser remitido en formato PDF.
3. **Descripción del programa:** Deberá ser remitido en formato WORD.
4. **Corta descripción del programa:** En donde se indique de manera sencilla y utilizando un lenguaje común, la funcionalidad principal del programa objeto del registro, la cual deberá ser de máximo 500 caracteres incluyendo espacios, el cual deberá ser remitido en formato WORD.
5. **Aval de pertenencia académica del Consejo de Facultad a la que pertenezca(n) el/los docente(s):** En este documento se debe manifestar que la obra sometida a eventual registro, hace parte del plan de trabajo actual o pasado de el/los docente(s) autor(es) o que hace parte de los productos de un proyecto de investigación institucional. Este deberá aportarse en formato PDF al correo electrónico indicado más adelante.
6. **Contrato(s) de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor:** Deberá estar suscrito por TODOS los autores que participaron en la creación del software, en formato digital a través de la **plataforma G+** (cuyo instructivo se puede encontrar en los documentos de esta convocatoria). En caso de que uno o varios de los participantes sean menores de edad, deberá suscribirse el contrato por su representante legal.

Cuando en la realización de la obra han participado estudiantes, y estos voluntariamente accedan a que el software se registre a nombre del ITM, estos deberán ceder sus derechos patrimoniales de autor a favor del ITM, para lo cual estos deberán suscribir el Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor.

EN CASO DE QUE EL SOFTWARE SEA CO-FINANCIADO; deberán incluir en el contrato de cesión a los autores externos que estén vinculados a la institución co-financiadora, en calidad de cedentes, así como también a la institución como cotitular (cesionaria) de los derechos patrimoniales de autor. Para la firma de las personas externas que no estén vinculadas al ITM, estas deberán ser gestionadas por medio de correo electrónico una vez se haya obtenido la firma del señor rector del ITM (cesionaria) y de los autores vinculados al ITM (cedentes).

Es importante recalcar que SIEMPRE, se debe mencionar en el contrato de cesión los siguientes aspectos:

- Facultades a las que pertenecen los autores.
- En caso de que hayan estudiantes, indicarlo.
- El código del proyecto de investigación al que está asociado el programa y en caso de que no pertenezca a un proyecto, mencionarlo.
- El título completo del programa objeto de registro (este será el título que se registrará ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor).

- Si el software es originario (creado por primera vez) o derivado de otro software preexistente (como una versión mejorada por ejemplo).
 - Si el software es inédito o si encuentra publicado, es decir, que se haya dado a conocer al público.
 - Año de creación del software.
7. **Copia del documento de identidad de los autores:** dicha copia deberá remitirse escaneada al correo electrónico indicado más adelante.
8. **REQUISITOS SOLO EN CASO DE QUE LA CREACIÓN SEA RESULTANTE DE UN PROYECTO COFINANCIADO:**
- **Poder especial registro de software DNDA cofinanciados** (Cuando la creación resulte del desarrollo de un proyecto o actividad con una entidad co - financiadora, esta deberá autorizar al ITM para que este realice el registro de la obra respetando en todo caso la titularidad de todos los participantes sobre los derechos morales y patrimoniales de autor, para estos casos se deberá diligenciar el “PODER ESPECIAL REGISTRO DE SOFTWARE DNDA PROYECTOS COFINANCIADOS” y este documento se deberá allegar firmado por el Representante Legal de la institución co – financiadora, en formato digital al correo electrónico indicado más adelante. Es importante recalcar que el documento contiene textos en rojo a título de aclaraciones, los cuales deberán eliminarse una vez se incluyan los datos allí requeridos).
9. **Declaración de autoría convocatoria de software:** Se deberá allegar el documento “DECLARACIÓN DE AUTORÍA CONVOCATORIA DE SOFTWARE” firmado por todos los autores en formato digital al correo electrónico indicado más adelante. Es importante recalcar que el documento contiene textos en rojo a título de aclaraciones, los cuales deberán eliminarse una vez se incluyan los datos allí requeridos.
10. **Descripción del software y declaración:** Diligenciar y firmar el documento “DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE Y DECLARACIÓN” para lo cual se deberá apoyar en el instructivo “IGN 003 Instructivo para identificación de TRL de software”. El documento se debe allegar en formato digital al correo electrónico indicado más adelante. Es importante recalcar que el documento contiene textos en rojo a título de aclaraciones, los cuales deberán eliminarse una vez se incluyan los datos allí requeridos.
11. **Contrato de vinculación del autor estudiante o Acta de Inicio del proyecto de investigación:** En este documento constará la participación del estudiante en el software sometido a eventual registro. Este documento solo se adjuntará en caso de que aplique, y deberá ser remitido formato digital al correo electrónico indicado más adelante.

III. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación indicada deberá enviarse vía correo electrónico al área de Propiedad Intelectual en el Centro de Emprendimiento – Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de

Conocimiento (CTIC) a cualquiera de los **correos electrónicos**: monicazuluaga@itm.edu.co, santiagogomez@itm.edu.co o alejandracastrillo@itm.edu.co:

1. Código fuente (en formato ZIP) o enviarlos por WeTransfer en caso de ser muy pesado.
2. Manual de usuario (en formato PDF) o enviarlo por WeTransfer.
3. La descripción del programa (en formato WORD) o enviarlo por WeTransfer.
4. Aval de pertinencia académica del Consejo de Facultad.
5. Copia del documento de identidad de todos los autores del programa.
6. Declaración de autoría de software.
7. Poder especial para registro del software (si fue cofinanciado).
8. Formato diligenciado de Descripción del software y declaración.
9. Contrato de vinculación del autor estudiante o acta de inicio del proyecto de investigación (en caso de que aplique).

- Se reitera que el siguiente documento deberá ser diligenciado y tramitado a través de la plataforma GMAS:

1. Contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor.

*En caso que el contrato de cesión de derechos deba ser firmado por estudiantes o externos que no tengan su firma registrada en el sistema GMÁS, deberán incluirse sus datos en el documento, y una vez este salga debidamente firmado por los demás cedentes y el Rector del ITM, deberá ser firmado de forma digital por los estudiantes o externos y enviado al correo electrónico indicado.

IV. CERTIFICADO O CONSTANCIA DE REGISTRO DE SOFTWARE

Una vez se radique la solicitud de registro del software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se enviará por medio de correo electrónico, la constancia de radicación de la solicitud a los autores.

En cuando se conceda el registro del software, se enviará a los autores el respectivo certificado de registro expedido por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

V. CERTIFICADO DE SOFTWARE FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL (SOLO APLICA DESPUÉS DE SE EMITE EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOFTWARE POR PARTE DE LA DNDA)

En caso que pretenda presentarse el software registrado para efectos de incentivos o similares, deberá tenerse en cuenta la expedición de la certificación de representante legal a través de la plataforma GMAS, cuyo instructivo se incluye en los documentos de esta convocatoria. Este documento solo se tramita después de haber sido registrado el software por parte del área de Propiedad Intelectual ante la DNDA.



VI. PLAZO PARA SOMETER DOCUMENTACIÓN COMPLETA

La convocatoria es permanente, sin embargo, se recibirá documentación hasta el quince (15) de noviembre de 2024, a fin de realizar los procesos administrativos y financieros que implica cada solicitud.

MAYORES INFORMES

Correo: monicazuluaga@itm.edu.co, santiagogomez@itm.edu.co o alejandraca@itm.edu.co.
Teléfono: 57 4+4600727 ext. 5575 y 5549 - 3007867046

